

PORTARIA Nº 43/PRES./2024

Regulamenta o sistema de registro de preços previsto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso I do *caput* do art. 40 e pelo inciso II do art. 41 da Resolução nº 24, de 13 de dezembro de 2023; e pelo inciso II do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a necessidade de definição de critérios claros e objetivos para disciplinar o sistema de registro de preços e o disposto no § 1º do art. 78 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO as disposições contidas nos artigos 82 a 86 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO que o sistema de registro de preços instituído pela Resolução nº 1, de 22 de fevereiro de 2006, tem como fundamento e parâmetro o regramento previsto na revogada Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da gestão e da governança das contratações, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o sistema de registro de preços, previsto nos artigos 82 a 86 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para a contratação de bens, obras e serviços, inclusive de engenharia, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:

I – sistema de registro de preços (SRP): conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

II – ata de registro de preços (ARP): documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;

III – item: identificação do material a ser adquirido ou do serviço ou obra a ser contratado, com a descrição de suas características;

IV – lote: grupo de itens, reunidos para tornar a contratação técnica e economicamente mais vantajosa;

V – Sistema Informatizado de Registro de Preços (SIRP): ferramenta informatizada, disponibilizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), para suporte ao planejamento de contratações pelo sistema de registro de preços e à gestão de atas de registro de preços.

Art. 3º O SRP poderá ser adotado nos casos em que o TCEMG julgar pertinente, em especial quando:

I – pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II – for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou a contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III – for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade; ou

IV – pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pelo TCEMG.

Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I – existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

II – necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO TCEMG

Art. 4º Compete ao TCEMG, como órgão gerenciador, praticar todos os atos de controle e de administração do SRP, em especial:

I – realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitação ou contratação direta;

II – promover os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório ou da contratação direta e todos os atos deles decorrentes, como a assinatura da ata;

III – gerenciar a ARP;

IV – conduzir as negociações para alteração ou atualização dos preços registrados;

V – deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não tenham participado do processo de contratação; e

VI – aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no processo de contratação ou de descumprimento de obrigações pactuadas, em relação à sua demanda registrada e às suas próprias contratações.

Art. 5º O TCEMG poderá figurar como participante em ARP gerenciada por outro órgão, desde que devidamente justificado pela unidade administrativa demandante e autorizado pelo Presidente do TCEMG.

Parágrafo único. Na hipótese do *caput*, o TCEMG deverá observar as regras estabelecidas em regulamento do órgão gerenciador.

CAPÍTULO III

DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS

Seção I

Da Licitação

Art. 6º A licitação para registro de preços será conduzida por comissão de contratação ou por agente de contratação, quando a substituir, observadas as disposições da Portaria nº 8/PRES./2024, de 31 de janeiro de 2024.

Art. 7º O edital para registro de preços observará as regras gerais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, devendo dispor sobre:

I – as especificidades da contratação e de seu objeto, incluída a quantidade máxima de cada item que poderá ser contratada, observadas as disposições dos §§ 3º e 4º do art. 82 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

II – a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida, desde que justificada;

III – a possibilidade de prever preços diferentes:

a) em razão da forma e do local de acondicionamento;

b) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote; ou

c) por outros motivos justificados no processo;

IV – a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e obrigar-se nos limites dela;

V – o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre o preço global fixado no edital de licitação ou a tabela de preços praticada no mercado;

VI – as condições para alteração ou atualização periódica de preços registrados, conforme a realidade do mercado e observado o disposto nos artigos 17, 18 e 19 desta Portaria;

VII – a vedação à participação do TCEMG em mais de uma ARP com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na hipótese de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;

VIII – as hipóteses de cancelamento do registro de fornecedor e de preços, de acordo com o disposto nos artigos 22 e 23 desta Portaria;

IX – o prazo de vigência da ARP, observadas as disposições do art. 16 desta Portaria;

X – as penalidades a serem aplicadas por descumprimento do pactuado na ARP e em relação às obrigações contratuais;

XI – a estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos ou entidades não participantes, se for o caso, observados os limites legais;

XII – a inclusão de licitantes, na ARP, para a formação do cadastro de reserva, conforme o disposto no inciso III do *caput* do art. 12 desta Portaria;

XIII – a minuta da ARP;

XIV – a minuta de termo de contrato, quando for o caso;

XV – a minuta de termo de adesão para utilização de eventuais órgãos ou entidades não participantes da ARP, se for o caso; e

XVI – a vigência dos contratos decorrentes do SRP, observado o disposto no art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II do *caput*, consideram-se quantidades mínimas a serem cotadas as quantidades parciais, inferiores à demanda na licitação, apresentadas pelos licitantes em suas propostas, desde que permitido no edital, com vistas à ampliação da competitividade e à preservação da economia de escala.

Art. 8º O critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por lote poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica.

Art. 9º Na hipótese prevista no art. 8º:

I – o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será indicado no edital; e

II – a contratação posterior de item específico constante de lote exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o TCEMG.

Seção II

Da Contratação Direta

Art. 10. O SRP poderá ser utilizado nas hipóteses de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, para aquisição de bens ou para a contratação de serviços, aplicando-se, no que couber, as regras desta Portaria e observados:

I – os requisitos da instrução processual dispostos no art. 72 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

II – os pressupostos para enquadramento da contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme previsto nos artigos 74 e 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

III – a designação de comissão de contratação, ou agente de contratação quando a substituir, como responsável pelo exame e julgamento dos documentos da proposta e de habilitação.

Parágrafo único. Aplicam-se ao aviso de contratação direta para registro de preços, naquilo que couber, as disposições relativas ao edital de licitação para registro de preços previstas na Seção I deste Capítulo.

Seção III

Da Disponibilidade Orçamentária

Art. 11. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

CAPÍTULO IV

DA ATA

Seção I

Da Ata de Registro de Preços

Art. 12. Após a homologação da licitação ou a conclusão da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições na formalização da ARP:

I – o registro dos preços e dos quantitativos do adjudicatário, observado o disposto no inciso IV do *caput* do art. 7º desta Portaria;

II – a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata; e

III – o registro, na forma de anexo:

a) dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação;

b) dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original.

§ 1º O registro a que se refere o inciso III do *caput* tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento parcial ou total pelo signatário da ata.

§ 2º Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores de que trata a alínea “a” do inciso III do *caput* antecederão aqueles de que trata a alínea “b” do referido inciso.

§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se referem o inciso III do *caput* e o § 1º, bem como a verificação da conformidade de suas propostas, somente serão efetuadas quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes situações:

I – quando o licitante vencedor não assinar a ARP, no prazo e nas condições estabelecidos no edital;

II – quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 desta Portaria.

Art. 13. Após os procedimentos previstos no art. 12, o TCEMG convocará o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, para a assinatura da ARP, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do convocado, devidamente justificada e dentro do prazo inicialmente assinado, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo TCEMG.

§ 2º Na hipótese de o convocado não assinar a ARP no prazo e nas condições estabelecidos no edital, observado o § 3º do art. 12 desta Portaria, o TCEMG poderá convocar os licitantes ou fornecedores remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para assinar a ARP em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

§ 3º Na hipótese de nenhum dos licitantes ou fornecedores, de que trata a alínea “a” do inciso III do *caput* do art. 12 desta Portaria, aceitar a contratação nos termos do § 2º, o TCEMG,

observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

I – convocar os licitantes ou fornecedores remanescentes de que trata a alínea “b” do inciso III do *caput* do art. 12 para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

II – adjudicar e firmar a ARP nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

Art. 14. O preço registrado, com a indicação do fornecedor, será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), por intermédio de integração com o Portal de Compras MG, e disponibilizado durante a vigência da ARP.

Art. 15. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento ou prestação de serviços nas condições estabelecidas, mas não obrigará o TCEMG a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente motivada.

Seção II

Da Vigência da Ata de Registro de Preços

Art. 16. O prazo de vigência da ARP será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 84 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, desde que previsto no instrumento convocatório.

Parágrafo único. É admitida a prorrogação da ARP quando o preço se mantiver vantajoso, observadas as seguintes condições:

I – a intenção da prorrogação seja manifestada no período de sua vigência;

II – o fornecedor manifeste sua concordância com a prorrogação; e

III – a publicação de termo aditivo seja realizada nos moldes estabelecidos no art. 14.

Seção III

Das Alterações na Ata de Registro de Preços

Art. 17. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

I – em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do *caput* do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

II – em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou

III – na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 18. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o TCEMG convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

§ 1º Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, o TCEMG convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no § 2º do art. 22 desta Portaria.

§ 3º Se não obtiver êxito nas negociações, o TCEMG procederá ao cancelamento do preço registrado, nos termos do disposto no art. 23 desta Portaria, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

§ 4º Na hipótese de redução do preço registrado, o TCEMG comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ARP para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 28 desta Portaria.

Art. 19. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor solicitar ao TCEMG a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

§ 1º Para fins do disposto no *caput*, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

§ 2º Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo TCEMG, e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ARP, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no art. 22 desta Portaria, e de aplicação das sanções administrativas previstas em lei.

§ 3º Na hipótese do cancelamento prevista no § 2º, o TCEMG poderá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no § 3º do art. 12 desta Portaria.

§ 4º Se não obtiver êxito nas negociações, o TCEMG procederá ao cancelamento do preço registrado, nos termos do art. 23 desta Portaria, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

§ 5º Na hipótese de comprovação do disposto no *caput* e no § 1º, o TCEMG procederá à atualização do preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

§ 6º O TCEMG comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ARP sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o art. 28 desta Portaria.

Art. 20. A ARP poderá ser alterada, excepcionalmente, quando houver necessidade de fornecimento de produto de marca ou modelo diferente daquele originalmente registrado, por motivo ou fato superveniente à licitação devidamente demonstrado pelo fornecedor, e desde que o produto tenha, comprovadamente, desempenho ou qualidade igual ou superior ao do inicialmente registrado, sendo vedado o aumento do preço registrado.

Art. 21. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na ARP.

CAPÍTULO V

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

Art. 22. O registro do fornecedor poderá ser cancelado pelo TCEMG, quando o fornecedor:

- I – descumprir as condições da ARP sem motivo justificado;
- II – não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo TCEMG, sem justificativa razoável;
- III – não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no § 2º do art. 19; ou
- IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021

§ 1º O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no *caput* será formalizado por decisão do Presidente do TCEMG, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

§ 2º Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o TCEMG poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

Art. 23. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo TCEMG, em determinada ARP, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

I – por razão de interesse público;

II – a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

III – se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 18 e no § 4º do art. 19 desta Portaria.

CAPÍTULO VI

DA UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

Art. 24. Durante a vigência da ata, órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento para registro de preços poderão solicitar adesão à ARP na condição de não participantes, desde que esta previsão conste no instrumento convocatório, e desde que exista manifestação favorável do TCEMG e do fornecedor quanto à adesão.

§ 1º As aquisições ou as contratações adicionais de não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ARP para o TCEMG.

§ 2º O quantitativo decorrente das adesões de não participantes à ARP não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ARP para o TCEMG, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ARP.

§ 3º A autorização do TCEMG será precedida de controle prévio de legalidade e apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

§ 4º Após a autorização do TCEMG, o órgão ou a entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada observando o prazo de vigência da ARP.

Art. 25. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão realizados pelas unidades administrativas competentes, no que couber, por meio do SIRP.

Parágrafo único. Caberá à Coordenadoria de Licitações e Contratos, ou outra unidade que venha a substituí-la, o controle dos quantitativos referentes às aquisições ou contratações adicionais de não participantes de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 desta Portaria.

Art. 26. O TCEMG poderá aderir, na condição de não participante, à ata de registro de preços gerenciada por outros órgãos e entidades, desde que observados os seguintes requisitos:

I – apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II – demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e

III – prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 1º A adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais deverá ser previamente autorizada pelo Presidente do TCEMG, sendo vedada a adesão a ata gerenciada por órgãos e entidades municipais sujeitos à fiscalização do TCEMG.

§ 2º A adesão do TCEMG a ata de registro de preço gerenciada por outro órgão ou entidade será precedida de controle prévio de legalidade, nos termos do § 4º do art. 53 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO VII

DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

Art. 27. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo TCEMG por instrumento contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. Os instrumentos de que trata o *caput* serão assinados, aceitos ou retirados no prazo de validade da ARP.

Art. 28. Os contratos decorrentes do SRP poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Os agentes públicos que utilizarem o SIRP responderão administrativa, civil e penalmente, na forma prevista na legislação aplicável, por ato ou fato que caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de segurança instituídas.

Art. 30. A Superintendência de Gestão e Finanças poderá expedir orientações e disponibilizar materiais de apoio para a execução dos procedimentos de que trata esta Portaria.

Art. 31. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo Presidente do Tribunal.

Art. 32. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.